



COURS DE DROIT ADMINISTRATIF : LA POLICE ADMINISTRATIVE

INTRODUCTION

La police administrative constitue, avec le service public, l'une des deux modalités fondamentales par lesquelles l'administration déploie son action pour réguler la vie en société. Alors que le service public est une activité de prestation visant à fournir des avantages directs aux administrés pour satisfaire l'intérêt général, la police administrative est une activité de prescription et de réglementation. Elle se traduit par l'édiction de normes unilatérales impératives ou la mise en œuvre de mesures matérielles contraignantes destinées à limiter la liberté des individus afin de prévenir les troubles à l'ordre public. Définir la police administrative impose d'emblée de la distinguer de la police judiciaire : la première revêt un caractère essentiellement préventif, tendant à empêcher la survenance d'une atteinte à l'ordre public, tandis que la seconde présente une nature répressive, visant à rechercher les infractions pénales, à en rassembler les preuves et à en livrer les auteurs aux tribunaux. L'intérêt juridique de ce thème réside dans la confrontation permanente et consubstantielle entre l'impératif de préservation de l'ordre social et la sauvegarde des libertés fondamentales garanties par la Constitution. Sur le plan normatif, le régime juridique de la police administrative s'articule autour des compétences textuelles conférées aux autorités exécutives nationales et locales, sous le contrôle rigoureux d'une jurisprudence administrative constructive et hautement protectrice des droits des citoyens. Les enjeux juridiques contemporains de la police administrative sont majeurs : ils concernent l'extension continue de la notion d'ordre public à des composantes immatérielles telles que la dignité humaine ou la moralité, l'encadrement des pouvoirs de police en période d'état d'urgence ou de crise sanitaire, et l'usage des nouvelles technologies de surveillance face au droit au respect de la vie privée. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule ainsi : comment l'ordonnancement juridique parvient-il à concilier l'exercice des prérogatives exorbitantes de la police administrative nécessaires au maintien de l'ordre public avec l'exigence constitutionnelle et conventionnelle de protection des libertés individuelles ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps la notion d'ordre public à travers ses composantes classiques et modernes, d'étudier dans un deuxième temps la répartition des compétences entre les différentes autorités de police administrative générale et spéciale, et d'examiner enfin le régime juridique du contrôle juridictionnel des mesures de police, fondé sur le principe de proportionnalité.

I. Les composantes de l'ordre public, finalité exclusive de la police administrative

La légitimité d'une mesure de police administrative est strictement subordonnée à sa finalité, qui doit consister exclusivement en la préservation ou le rétablissement de l'ordre public, notion dont le contenu s'est profondément enrichi au fil de l'évolution jurisprudentielle.

A. La trilogie classique de l'ordre public matériel et extérieur

Le droit administratif classique circonscrit l'ordre public à une dimension essentiellement matérielle et extérieure, théorisée autour de trois piliers fondamentaux. Le premier pilier est la sécurité publique, qui vise à prévenir les risques d'accidents, de sinistres, de catastrophes naturelles ou d'actes de violence susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes et des biens. Le deuxième pilier est la tranquillité publique, qui concerne l'absence de

désordres matériels extérieurs, tels que les nuisances sonores, les rassemblements tumultueux nocturnes, les querelles de voisinage ou les manifestations de rue non autorisées troublant le calme légitime des administrés. Le troisième pilier est la salubrité publique, qui englobe la protection de la santé publique, l'hygiène collective, la pureté de l'eau et de l'air, la prophylaxie contre les maladies contagieuses et le contrôle de la salubrité des denrées alimentaires. Cette trilogie traditionnelle confère à la police administrative une mission de police de la rue et de l'espace public, où l'action administrative se borne à encadrer les comportements extérieurs visibles pour éviter le chaos matériel.

B. L'extension jurisprudentielle aux composantes immatérielles : moralité et dignité humaine

Sous l'impulsion de l'évolution des mœurs et de la sensibilité des sociétés civiles, le juge administratif a validé l'intégration de composantes immatérielles au sein de la notion d'ordre public. En premier lieu, la moralité publique a été reconnue comme un motif légitime d'action de police, à la condition stricte que le trouble moral s'accompagne de circonstances locales particulières. Cette évolution s'illustre historiquement par la jurisprudence du Conseil d'État français *Société Les Films Lutetia* de 1959, permettant l'interdiction d'un film pour son caractère immoral si sa projection est de nature à provoquer des troubles sérieux ou à heurter profondément les convictions de la population locale, une approche largement partagée par les juridictions d'Afrique de l'Ouest pour la préservation des valeurs culturelles et coutumières. En deuxième lieu, la dignité de la personne humaine s'est affirmée comme une composante autonome de l'ordre public, indépendamment de l'existence de circonstances locales particulières ou d'un risque de désordre matériel. Consacrée de manière éclatante par le célèbre arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge* de 1995 (affaire du « lancer de nains »), cette jurisprudence pose que l'administration peut interdire une activité qui porte une atteinte objective à la dignité humaine, même si cette activité est consentie par la personne qui la subit, érigeant ainsi le respect de la personne humaine en principe absolu s'imposant à tous, y compris au législateur et au pouvoir réglementaire.

II. L'articulation et le conflit des compétences en matière de police administrative

L'exercice de l'activité de police est réparti entre de nombreuses autorités publiques, ce qui engendre des risques de conflits de compétences que le droit positif s'attache à réguler de manière rigoureuse.

A. La distinction organique et fonctionnelle entre police générale et polices spéciales

L'ordonnancement juridique organise une distinction nette entre la police administrative générale et les polices administratives spéciales. La police générale a pour objet le maintien global de l'ordre public sous toutes ses composantes au bénéfice de l'ensemble de la population au sein d'une circonscription territoriale déterminée. Au niveau national, cette compétence appartient au Premier ministre ou au président de la République selon les régimes constitutionnels, tandis qu'au niveau local, elle est exercée par le préfet dans le département et par le maire ou le président du conseil exécutif dans la commune. À l'inverse, une police administrative spéciale est instituée par un texte législatif ou réglementaire particulier pour confier à une autorité déterminée le soin de réglementer une activité spécifique (police du cinéma, de la chasse, des édifices menaçant ruine) ou de protéger une catégorie particulière de personnes, selon des finalités et des procédures dérogatoires expressément fixées par la loi. Les autorités des polices spéciales (telles que les ministres sectoriels ou les directeurs d'agences de régulation) disposent de pouvoirs techniques précis qui dérogent aux règles de la police générale.

B. Le règlement des conflits de compétences et le principe de rigueur de la mesure locale

La coexistence sur un même territoire d'autorités de police générale de niveaux différents, ou d'autorités de police générale et de police spéciale, suscite de fréquents conflits de normes. Le droit administratif résout ces conflits selon des principes jurisprudentiels bien établis. En premier lieu, dans les rapports entre autorités de police générale de niveaux superposés (par exemple, le préfet de région et le maire de la commune), l'autorité locale ne peut jamais contredire ou assouplir une mesure de police prise par l'autorité supérieure. En revanche, le maire peut aggraver la mesure supérieure pour le territoire de sa commune, en édictant une réglementation plus rigoureuse, si et seulement si des circonstances locales particulières justifient que l'ordre public y est menacé de manière spécifique. En second lieu, dans les rapports entre police générale et police spéciale, l'existence d'une police spéciale exclut en principe l'intervention de l'autorité de police générale, afin d'éviter la contrariété des décisions. Toutefois, la jurisprudence admet une exception notable : l'autorité de police générale locale (le maire ou le préfet) retrouve sa compétence pour intervenir si l'inaction de l'autorité de police spéciale expose la localité à un péril imminent ou à un danger grave et caractérisé pour l'ordre public, justifiant des mesures d'urgence immédiates.

III. Le régime juridique des mesures de police : la soumission intégrale au principe de proportionnalité

Parce que la police administrative restreint l'exercice des libertés publiques et individuelles, ses actes font l'objet d'un contrôle de légalité d'une sévérité exceptionnelle de la part du juge administratif.

A. L'interdiction des interdictions générales et absolues

Le principe fondamental qui gouverne la légalité des mesures de police unilatérales est que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Par conséquent, le juge administratif frappe d'une nullité radicale les arrêtés de police qui édictent des interdictions générales et absolues. Une interdiction est jugée générale et absolue lorsqu'elle s'applique de manière indifférenciée sur l'ensemble du territoire de la circonscription sans limitation de durée, ou lorsqu'elle prohibe totalement une activité licite sans envisager des mesures d'encadrement ou d'autorisation préalable moins attentatoires aux libertés. Pour être légale, une mesure de police doit être strictement circonscrite dans le temps (limitée aux heures ou aux jours de danger réel) et dans l'espace (limitée aux zones géographiques précises où le trouble est à craindre).

L'administration doit toujours privilégier la voie de la réglementation, du contrôle ou du contingentement plutôt que celle de l'interdiction totale, sous peine de commettre un excès de pouvoir pour violation des libertés constitutionnelles de réunion, de commerce ou de circulation.

B. Le triple test de proportionnalité exercé par le juge de l'excès de pouvoir

La conformité d'une mesure de police au droit positif est vérifiée par le juge de l'excès de pouvoir à travers l'application d'un contrôle de proportionnalité maximal, formalisé par un triple test rigoureux, issu notamment de la jurisprudence historique *Benjamin* de 1933. Saisi d'un recours par un administré, le juge administratif examine successivement trois conditions cumulatives. Premièrement, la mesure doit être adaptée, c'est-à-dire propre à atteindre l'objectif de prévention du trouble à l'ordre public invoqué par l'administration. Deuxièmement, la mesure doit être nécessaire, ce qui implique qu'il n'existe aucune autre mesure alternative moins restrictive de liberté qui aurait permis d'obtenir le même résultat d'apaisement social. Troisièmement, la mesure doit être proportionnée au sens strict, ce qui signifie que l'atteinte portée aux libertés individuelles

ne doit pas être excessive par rapport à la gravité de la menace qui pèse sur l'ordre public. Si l'arrêté de police échoue à l'un de ces trois tests, le juge prononce son annulation rétroactive, engageant le cas échéant la responsabilité de la puissance publique pour faute administrative.

CONCLUSION

La police administrative incarne par excellence les tensions inhérentes au droit administratif, oscillant en permanence entre la protection nécessaire de l'ordre collectif et le respect sacré des libertés individuelles. La construction d'un État de droit authentique repose sur l'efficacité des mécanismes de contrôle juridictionnel qui interdisent à l'autorité publique de transformer la recherche de la sécurité en un prétexte d'oppression ou d'étouffement du débat démocratique. Face aux crises contemporaines, qu'elles soient sécuritaires, terroristes ou environnementales, les parlements tendent de plus en plus à codifier des régimes d'exception qui confèrent à l'exécutif des pouvoirs élargis. Dans ce contexte de mutation normative, l'office du juge administratif, à travers le contrôle rigoureux de proportionnalité et le développement des procédures d'urgence comme le référé-liberté, s'avère plus indispensable que jamais pour faire prévaloir l'adage selon lequel la liberté demeure le principe directeur de l'action républicaine.